

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2874/2530

นาง กา ญจนา เกตุภู่งษ์
ธนาคาร สห ธนาคาร จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 163

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

จำเลยเป็นธนาคารพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจการค้าด้าน การเงินดังนั้น บัญชีเงินฝากหรือฐานะการเงินของลูกค้าต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและต้องถือว่าเป็นความลับ การที่โจทก์เปิดเผยบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือฐานะการเงินของลูกค้า ย่อมทำให้ลูกค้าของจำเลยสิ้นความไว้วางใจจำเลย มีผลกระทบกระเทือนต่อการดำเนินธุรกิจการค้าของจำเลย เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับการทำงานของจำเลย ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) โจทก์กระทำผิดวินัย แม้จะเกินกว่าหนึ่งปี จำเลยก็มีอำนาจพิจารณาลงโทษโจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่าจำเลยปลดโจทก์ออกจากงาน เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 753,900 บาท และจำเลยจะต้องจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้โจทก์ คือค่าชดเชยเป็นเงิน 21,640 บาทสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 3,590 บาท ค่าจ้างการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2529 จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 309 บาท เงินโบนัสหรือเงินรางวัลซึ่ง จำเลยต้องจ่ายเมื่อสิ้นงวดครึ่งปีจำนวน 2 เท่าของเงินเดือนเป็นเงิน 6,180 บาท และ เงินสะสมซึ่งจำเลยต้องจ่ายเพิ่มเติมเมื่อทำงานจนครบเกษียณอายุในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้างเป็นเงิน 37,695 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 823,214 บาทขอให้ศาล พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 823,214 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ และ ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และตำแหน่งเดิม

จำเลยให้การว่า การที่จำเลยปลดโจทก์ออกจากงานเพราะโจทก์ประพฤติไม่ เหมาะสม ใช้วาจาไม่สุภาพต่อลูกค้าและเปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคคลภายนอก และโจทก์มีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทำของโจทก์เป็นการ ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง จำเลยมีสิทธิปลดโจทก์ ออกจากงานไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 309 บาท ให้แก่ โจทก์ ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "เห็นว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์ และจำเลยมีความสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้าง การปฏิบัติงานของโจทก์ตลอดจนวินัย และการลงโทษเป็นเรื่องภายในของจำเลยจึงต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ จำเลย กรณีที่โจทก์กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย จำเลยมีสิทธิลงโทษ หรือเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าการกระทำนั้นจะเป็นความผิดตามพระราช บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ด้วยหรือไม่ เพราะเป็นคนละกรณีกัน ส่วน ปัญหาที่ว่ากิจการใดถือเป็นความลับนั้นต้องพิจารณาจากประเภทการดำเนินธุรกิจ

การค้าของนายจ้างเป็นสำคัญ ตามข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยเป็นธนาคารพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจการค้าด้านการเงิน บัญชีเงินฝากหรือฐานะการเงินของลูกค้าย่อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งจำเลยไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ต้องถือว่าเป็นความลับของจำเลยและตามคำสั่งของจำเลยที่ 20/2493 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความลับอันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร เอกสารหมาย ล.2 ข้อ 2. กำหนดว่า "ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อความหรือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนหรือนำความซึ่งมิใช่หน้าที่ของตนอันควรสงวนไว้เป็นความลับ หรืออันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคาร ไปแจ้งแก่ผู้ไม่มีหน้าที่หรือแก่บุคคลภายนอก" และ ข้อ 3. กำหนดว่า "ถ้าปรากฏผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะพิจารณาโทษอันถือว่ามีความผิดร้ายแรง" ...ฉะนั้นการที่โจทก์เปิดเผยบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือฐานะการเงินของลูกค้าย่อมทำให้ลูกค้าสิ้นความไว้วางใจจำเลย มีผลกระทบกระเทือนต่อการดำเนินธุรกิจการค้าของจำเลย ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับการทำงาน of จำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 ข้อ 6(5) จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์กระทำผิดตั้งแต่ พ.ศ. 2526 แต่จำเลยเพิกคำสั่งลงโทษเลิกจ้างโจทก์เมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นการนำความผิดข้ามปีมาใช้ลงโทษโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าตามข้อบังคับการทำงานของจำเลยก็ดี หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานก็ดี ไม่มีข้อใดกำหนดให้การกระทำผิดของโจทก์ระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี ฉะนั้น แม้โจทก์จะกระทำผิดมาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว จำเลยก็มีอำนาจพิจารณาลงโทษโจทก์ได้ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใด"

พิพากษายืน.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้นายจ้างมีระเบียบห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อความหรือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารนายจ้างอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน หรือนำความซึ่งมิใช่หน้าที่ของตนอันสมควรสงวนไว้เป็นความลับ หรืออันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคาร นายจ้าง ไปแจ้งแก่ผู้ไม่มีหน้าที่หรือแก่บุคคลภายนอก หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไรเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ อย่างร้ายแรงนั้น ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มิได้ให้คำนิยามไว้จึงต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายคำว่า "ร้ายแรง" หมายถึง รุนแรง, ร้ายเกินควร. จึงพอสรุปได้ว่าเป็นการกระทำหรือพฤติการณ์ที่รุนแรงเกินกว่าที่คาดคิด และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้หรือมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่ลูกจ้างเปิดเผยบัญชีเงินฝากและฐานะการเงินของลูกค้าธนาคารจำเลยย่อมมีผลกระทบต่อกิจการของธนาคารจำเลย เพราะอาจจะทำให้ลูกค้าถอนเงินออกจากธนาคารจำเลย อย่างไรก็ตามแม้ตามข้อบังคับฯของนายจ้างมิได้ระบุคำว่า หากทำการฝ่าฝืนระเบียบเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าหากการกระทำผิดนั้นมีพฤติการณ์ร้ายแรงเกินกว่าที่คาดคิด นายจ้างย่อมมีอำนาจเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือในทางตรงกันข้ามแม้ระเบียบข้อบังคับฯของนายจ้างจะระบุว่า

การฝ่าฝืนระเบียบเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ตามความรู้สึกของวิญญูชน
ทั่วไป ไม่ถึงกับร้ายแรงเกินกว่าที่คาดคิด ก็น่าจะไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ
ระเบียบของนายจ้างอย่างร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) อายุความ (Prescription) ในทางแพ่งถือกันมาตั้งแต่
ดั้งเดิมว่าถ้าไม่จัดการฟ้องร้องเสียภายในเวลาอันสมควร จะมาฟ้องร้องไม่ได้ซึ่งหลัก
การดังกล่าวปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา163-193 นอกจากนี้
มีอายุความในเรื่องละเมิด อายุความในเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น ส่วนในทางอาญาตามหลักกฎหมาย (CommonLaw) ถือว่าไม่มีอายุความ
เพราะจะอ้างอายุความยันต่อรัฐไม่ได้ แต่ในระยะหลังมีกฎหมายกำหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีในบางเรื่อง ตามกฎหมายตราสามดวงได้กำหนดอายุความการฟ้องร้องคดี
อาญาเอาไว้ เหตุผลสำคัญก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความ
ผิดเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด ถ้าหากเป็นระยะเวลานานเกินไป ก็ยากในการหา
พยานหลักฐาน และน่าจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ดำเนินการเอา
ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษถ้าหากไม่มีอายุความจะเป็นการทรมานผู้กระทำความผิดอย่าง
แสนสาหัสจนเกินไป เพราะจะต้องหลบซ่อนหนีอาญาแผ่นดินจนตลอดชีวิตน่าจะไม่ใช่
เป็นธรรมแก่ผู้กระทำความผิด ส่วนในความผิดทางวินัยไม่ว่าจะเป็นวินัยข้าราชการ หรือ
วินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือวินัยของบริษัทเอกชนทั่วไป ไม่มีอายุความการ
ลงโทษทางวินัย คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอายุความการลงโทษทางวินัย ไม่มีกฎหมาย
กำหนดไว้ ดังนั้นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาจะหยิบยกกรณีการกระทำผิดวินัยขึ้น
พิจารณาลงโทษเมื่อไหร่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีการกระทำผิดวินัยเกิดขึ้น
มาเป็นเวลานานเกินกว่า 10 ปี จึงมาพิจารณาลงโทษน่าจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูก
ลงโทษ และก็เหมืนเหมกับการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอาจเป็นละเมิดได้ ถ้ามีการเลิกจ้าง
อาจจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ได้แต่ข้าราชการไม่ได้รับประโยชน์ตามกฎหมาย
แรงงาน ในเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งเคยปรากฏว่าการพิจารณาโทษทางวินัยใช้

เวลาเกือบ 10 ปี และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเกินกว่า 10 ปี ก็มี. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญู
สกุล.